

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBÉ

GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 486 DE 05 DE MAIO DE 2011

EMENTA: Altera, acresce e revoga artigos da Lei 482/11 e dá outras providências.

Faço saber que a Câmara Municipal de Aperibé aprovou e eu Prefeito do Município de Aperibé, sanciono a seguinte

L E I:

Art. 1º - O capítulo VI – DO LICENCIAMENTO E DA REVISÃO - da Lei 482/11, passa a vigorar com os seguintes artigos, na forma abaixo:

“DO LICENCIAMENTO E DA REVISÃO

Artigo 40 – É de competência do Município de Aperibé, através da SMA, o licenciamento de empreendimentos e atividades constantes do convênio de descentralização do licenciamento ambiental, firmado junto ao INEA – Instituto Estadual do Ambiente e o Estado do Rio de Janeiro.

Parágrafo Único – Os demais empreendimentos e atividades não constantes do convênio indicados no caput deste artigo, serão objeto de licenciamento por parte do INEA – Instituto Estadual do Ambiente e só poderão ter início com a anuência do mesmo órgão e ciência formal, através de cópia da Licença, protocolada junto à SMA.

Artigo 41 – A SMA expedirá as seguintes licenças, conforme o Decreto Estadual nº.

42.159, de 2/12/2009

I – Licença Municipal Prévia – **LMP**;

II – Licença Municipal de Instalação – **LMI**;

III – Licença Municipal de Operação – **LMO**;

IV – Licença Municipal Prévia e de Instalação - **LMPI**;

V – Licença Municipal de Instalação e Operação – **LMIO**;

VI – Licença Municipal Ambiental Simplificada – **LMAS**;

VII – Licença Municipal Ambiental de Recuperação - **LMAR**

VIII – Licença Municipal Operação e Recuperação - **LMOR**

Parágrafo Único – As Licenças a serem expedidas pela SMA deverão ter sido previamente aprovadas pelo COMDEMA.

Artigo 42 – A Licença Municipal Prévia (LMP) – Solicitada na fase inicial, aprova a localização e a concepção do empreendimento/atividade, atesta a viabilidade ambiental e estabelece os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas fases, desde que a atividade esteja em conformidade com a legislação ambiental municipal de uso e ocupação do solo.

Artigo 43 – A Licença Municipal de Instalação (LMI) – requerida antes da implantação, autoriza a instalação do empreendimento/atividade de acordo com as especificações dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes.

Artigo 44 – A Licença Municipal de Operação (LMO) – autoriza a operação da Atividade/empreendimento, após a verificação do cumprimento às exigências das licenças anteriores.

Artigo 45 – A Licença Municipal Prévia e de Instalação (LMPI) – Para atividades/empreendimentos que não necessitem de Estudo de Impacto Ambiental/Relatório de Impacto sobre o Meio Ambiente (EIA/RIMA), nem de Relatório Ambiental Simplificado (RAS).

Artigo 46 – A Licença Municipal de Instalação e Operação (LMIO) – solicitada para a implantação de atividades/empreendimentos cuja operação tenha potencial poluidor insignificante, e para ampliações ou ajustes de atividades/empreendimentos já implantados e licenciados.

Artigo 47 – A Licença Municipal Ambiental Simplificada (LAMS) – solicitada para atividades da classe 2 (conforme Resolução CONEMA nº. 18/10), aprova a localização e autoriza a implantação e/ou operação, estabelecendo condições e medidas de controle ambiental.

Artigo 48 – A Licença Municipal Ambiental de Recuperação (LMAR) – ato administrativo mediante o qual o órgão ambiental aprova a remediação, recuperação, descontaminação ou eliminação de passivo ambiental existente, na medida do possível e de acordo com os padrões técnicos exigíveis, em especial aqueles em empreendimentos ou atividades fechados, desativados ou abandonados.

Artigo 49 – A Licença Municipal Operação e Recuperação (LMOR) - ato administrativo mediante o qual o órgão ambiental autoriza a operação da atividade ou empreendimento concomitante à recuperação ambiental de passivo existente em sua área, caso não haja risco à saúde da população e dos trabalhadores.

Parágrafo Único - É de competência da SMA a edição de Resoluções complementares a esta Lei para a caracterização do projeto a ser apresentado, quando do requerimento de licenciamento.

Artigo 50 – O início de instalação, operação ou implantação de obra ou atividade sujeita ao licenciamento ambiental, sem a expedição da licença respectiva, implicará na aplicação das penalidades administrativas previstas neste código sem prejuízo da adoção das medidas judiciais cabíveis.

Artigo 51 – A revisão da **LMO**, **LMIO** e **LMAS** independente do prazo de validade, ocorrerá sempre que:

- I** – a atividade colocar em risco a saúde ou a segurança da população para além daquilo considerado quando do licenciamento;
- II** – a continuidade de a operação comprometer de maneira irremediável recursos ambientais não inerentes à própria atividade;
- III** – ocorrer descumprimento às condicionantes do licenciamento.

Parágrafo Único – As atividades apontadas no inciso I, são as que assim sejam definidas e consideradas pela legislação Estadual e Federal e suas normas complementares.

Artigo 52 - A renovação da **Licença Municipal de Operação (LMO)**, ou da **Licença Municipal de Instalação e Operação (LMIO)** ou da **Licença Municipal Ambiental Simplificada (LMAS)** deverá considerar as modificações no zoneamento ambiental e urbanístico com o prosseguimento da atividade licenciada e a concessão de prazo para a adaptação, re-localização ou encerramento da atividade.

Artigo 53 – As licenças deverão ser requeridas na **SMA**, apresentando, o interessado ou seu representante legal, toda a documentação pertinente, bem como o comprovante do depósito da Taxa de Licenciamento na conta corrente do **FMA**, a partir do qual será instaurado um **Processo Administrativo Ambiental – PAA** para análise.

Artigo 54 – A **SMA** estabelecerá, por resolução, prazos para requerimento e publicação e, prazo de validade das licenças emitidas, assim como a relação de atividades sujeitas ao licenciamento.

Parágrafo Único – Através de Decreto do Chefe do Executivo Municipal poderá ser fixado parâmetros, regulamentos, além de estabelecer elementos reguladores necessários a aplicação desta lei, podendo ainda, ser conferido ao secretário municipal de meio ambiente, poderes para editar resoluções que instituem indicadores que sejam aplicados pelas normas utilizadas pelos órgãos federal e estadual”.

Artigo 2º - Fica acrescentado à Lei 482/11, os seguintes artigos:

“DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 243 – Fica o Chefe do Executivo, autorizado a abrir por Decreto específico, Crédito Especial Adicional ou Suplementar, para cobertura das despesas originárias com a presente Lei, respeitada a legislação pertinente.

Artigo 244 – Lei complementar regulará a cobrança das taxas de licenciamento, bem como de qualquer outra denominação que seja dada a importância ou valores que estejam previstos neste código, em especial, em razão do exercício do poder da polícia da **SMA**.

Artigo 245– Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a editar Decreto para regular a edição de resoluções da **SMA**, a qual terão a atribuição de regular a aplicação desta lei, em especial, para implementar os parâmetros que devem ser observados para a efetividade das normas ora estabelecidas.

Artigo 246 – Todos os termos de ajustamento de conduta que venham a ser celebrados pela **SMA** deverão ser apreciados pelo **CMA** que poderá ou não ratificar o que tenha sido estabelecido ou ajustado, observando ainda, o seguinte:

§ 1º - Na eventualidade de não serem aceitos os termos do TAC celebrado pela **SMA**, pelo **CMA**, o mesmo deverá sofrer as alterações técnicas que venham a ser indicadas pelo mesmo conselho.

§ 2º - Poderá a **SMA**, optar em ouvir o **CMA**, antes da celebração de qualquer Termo de Ajustamento de Conduta – TAC.

Artigo 247 – Aplicam-se, subsidiariamente, as disposições contidas nesta lei, toda a legislação ambiental vigente, Estadual e Federal, bem como as Resoluções e Instruções Normativas do **IBAMA** – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Renováveis, do **CONAMA** – Conselho Nacional do Meio Ambiente, do **INEA** – Instituto Estadual do Ambiente, da **ANA** – Agência Nacional de Águas, além das normas técnicas da **ABNT** – Associação Brasileira de Normas Técnicas e **INMETRO** – Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial.

Parágrafo Único – Poderá a **SMA** utilizar-se de parâmetros técnicos que sejam admitidos e aceitos internacionalmente, em substituição as normas, limites e especificações estabelecidas pela **ABNT**.

Artigo 248 – Para efeitos de aplicação de multas e atuação da fiscalização da **SMA**, aplica-se de forma complementar o disposto na Lei Estadual nº. 3.467/2000, em especial as infrações capituladas e os valores contidos no referido Diploma Legal.

Art. 3º - Ficam revogados os artigos 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 e 50 da Lei 482/11.

Aperibé, 05 de maio de 2011.

FLÁVIO GOMES DE SOUSA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Mayko Kennedy Matta da Cunha
Código Identificador:047F4262

Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO no dia 12/05/2011.

A verificação de autenticidade dessa matéria pode ser feita informando o Código de Identificação no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/aemerj/>